

COURS DE DROIT PUBLIC APPROFONDI : LES RÉGIONS ADMINISTRATIVES

INTRODUCTION GÉNÉRALE

Définition du thème

En droit public, en droit administratif et en science de l'administration, la région administrative désigne une subdivision territoriale de l'État qui constitue l'échelon intermédiaire majeur entre le pouvoir central (ou le département) et les collectivités de base (les communes). Juridiquement, la notion de région administrative revêt une double nature qu'il convient de distinguer rigoureusement selon les principes du droit public. D'une part, dans le cadre de la déconcentration, la région est une circonscription administrative dénuée de personnalité morale, au sein de laquelle le Préfet de région coordonne les services déconcentrés de l'État. D'autre part, dans le cadre de la décentralisation, la région s'analyse comme une collectivité territoriale, c'est-à-dire une personne morale de droit public dotée de l'autonomie financière, d'affaires propres et d'organes délibérants élus au suffrage universel direct.

Contexte historique

L'émergence de l'échelon régional est le fruit d'une lente remise en cause du modèle étatique unitaire et centralisé issu du jacobinisme et de l'Empire napoléonien. Ce modèle initial privilégiait le département comme unique courroie de transmission de l'autorité étatique. Les premières velléités de régionalisation apparaissent au XX^e siècle pour répondre à des impératifs d'aménagement du territoire et de planification économique, se matérialisant en France par la création des « régions de programme » en 1955, puis des établissements publics régionaux en 1972.

Le véritable tournant juridique intervient dans les années 1980 et 1990 avec les grandes vagues de décentralisation. En France, la loi du 2 mars 1982 érige la région au rang de collectivité territoriale de plein exercice, dont les conseillers régionaux sont élus au suffrage universel direct à partir de 1986. Ce mouvement de régionalisation a profondément influencé le droit public mondial, et notamment les États d'Afrique francophone lors des réformes de gouvernance locale des années 1990 et 2000. Au Sénégal, par exemple, la loi de 1996 érige la région en collectivité locale, avant que l'Acte III de la décentralisation en 2013 ne restructure cet échelon pour transformer les départements en départements-collectivités, illustrant la plasticité et la constante mutation textuelle du découpage territorial.

Importance juridique et institutionnelle

Pour les étudiants de Licence 3 de droit public et les candidats aux concours de la haute fonction publique (INSP, Administration générale, Impôts et Domaines, Trésor), l'étude des régions administratives est indispensable pour maîtriser le droit des collectivités territoriales et l'organisation de l'État déconcentré. La région est devenue l'échelon stratégique des politiques publiques d'envergure : le développement économique, la planification territoriale, la gestion des fonds structurels internationaux ou supranationaux, et les infrastructures structurantes (lycées, transports régionaux, aménagement durable). Comprendre la région, c'est appréhender la manière dont l'administration publique combine le pouvoir hiérarchique de l'État et la libre administration des élus locaux pour piloter les territoires.

Problématique

Comment le droit public contemporain parvient-il à articuler l'essor de la région comme échelon stratégique de l'action publique et du développement économique avec le maintien de l'indivisibilité de l'État unitaire et l'encadrement de son autonomie par le pouvoir central ?

Annonce du plan

Pour répondre à cette problématique, nous examinerons dans une première partie la dualité institutionnelle de la région, partagée entre la circonscription de déconcentration étatique et la collectivité décentralisée. Puis, dans une deuxième partie, nous analyserons les compétences stratégiques de la région et les mécanismes juridiques de contrôle mis en œuvre par l'État pour encadrer son action.

PREMIÈRE PARTIE : LA DUALITÉ INSTITUTIONNELLE DE LA RÉGION : ENTRE CIRCONSCRIPTION DÉCONCENTRÉE ET COLLECTIVITÉ DÉCENTRALISÉE

L'architecture de la région administrative repose sur une superposition de structures juridiques distinctes, l'État maintenant sa présence régalienne au sein même de l'espace d'autonomie accordé aux élus locaux.

A. La région, circonscription d'action de l'État et le rôle pivot du Préfet de région

La région constitue le cadre géographique et administratif privilégié au sein duquel l'État rationalise ses services déconcentrés pour faire face aux exigences d'efficacité économique.

En tant que circonscription administrative, la région ne possède ni la personnalité juridique, ni de budget propre, ni de patrimoine autonome. Elle est un simple découpage du territoire national destiné à rapprocher l'administration d'État des citoyens. À la tête de cette circonscription se trouve le Préfet de région (le préfet du département chef-lieu de la région). Représentant direct du Premier ministre et de chacun des ministres, le Préfet de région dispose d'une autorité hiérarchique et de coordination forte sur les directeurs régionaux des administrations de l'État (Directions régionales de l'environnement, de l'aménagement, de l'économie, etc.).

Le rôle du Préfet de région s'est considérablement renforcé sous l'effet des réformes de l'administration territoriale de l'État. Il est chargé de piloter les politiques nationales et communautaires en matière d'aménagement du territoire, d'emploi, de développement économique et de gestion des crises. Il anime les services de l'État et prépare les documents stratégiques majeurs, à l'instar des contrats de plan État-Région (CPER), instruments juridiques contractuels par lesquels l'État et la collectivité régionale s'engagent mutuellement à cofinancer de grands projets d'infrastructures.

B. La région, collectivité territoriale autonome et le Conseil régional

Parallèlement à sa dimension étatique, la région s'affirme comme une personne morale de droit public, dotée d'organes délibérants propres exprimant la démocratie locale.

Le statut de la région-collectivité est garanti par le principe constitutionnel de libre administration. Elle jouit de la personnalité morale, ce qui lui permet de passer des contrats, de recruter des agents publics locaux (relevant de la fonction publique territoriale) et de posséder un patrimoine propre. L'organe délibérant est le Conseil régional, composé de conseillers élus au suffrage universel direct pour un mandat déterminé par la loi. Le Conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région, votant le budget régional et adoptant les règlements intérieurs de la collectivité.

L'organe exécutif de la collectivité est le Président du Conseil régional, élu par les conseillers régionaux. C'est lui qui prépare et exécute les délibérations du conseil, dirige les services administratifs de la collectivité, gère le budget en qualité d'ordonnateur principal et représente la région en justice. Le droit public contemporain a mis fin à l'ancien système où le préfet exécutait les décisions du conseil, consacrant ainsi une séparation organique nette entre l'autorité de l'État et l'autorité locale, indispensable à l'expression d'une véritable décentralisation territoriale.

DEUXIÈME PARTIE : LES COMPÉTENCES STRATÉGIQUES DE LA RÉGION ET L'ENCADREMENT JURIDIQUE DE L'ÉTAT

L'affirmation de la région comme pivot du développement du territoire s'accompagne d'une spécialisation de ses compétences et d'un contrôle rigoureux exercé par le juge et les représentants de l'État.

A. Le bloc de compétences régionales : la prééminence économique et planificatrice

Le législateur a confié à la région des prérogatives de nature stratégique, l'éloignant de la gestion de proximité pour en faire l'architecte du développement territorial.

La compétence majeure de la région réside dans le développement économique. Elle est seule compétente pour définir les régimes d'aides aux entreprises (subventions, avances remboursables, exonérations fiscales) implantées sur son territoire, dans le respect des règles de libre concurrence fixées par le droit national et le droit de l'intégration régionale (Union européenne ou UEMOA). La région formalise cette stratégie à travers des schémas directeurs, tels que le Schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation (SRDEII). Ces documents, bien que de nature programmatique, s'imposent juridiquement aux actes pris par les autres collectivités territoriales de niveau inférieur (départements et communes).

Outre l'économie, la région intervient massivement dans deux grands secteurs de la vie publique : l'aménagement du territoire et la formation. Elle élabore le Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET), qui fixe les grandes orientations en matière de transports, de gestion des déchets, de transition énergétique et de lutte contre l'étalement urbain. En matière éducative, la région est propriétaire et gestionnaire des lycées (construction, entretien, recrutement des personnels techniques et ouvriers), et pilote les politiques de formation professionnelle continue et d'apprentissage, faisant d'elle l'interlocuteur privilégié des acteurs économiques régionaux.

B. Le contrôle de légalité et l'encadrement financier de l'action régionale

L'autonomie régionale n'est pas synonyme d'indépendance ; elle s'exerce sous la surveillance attentive de l'État pour garantir le respect de l'unité de la République et de la légalité.

Le contrôle de légalité, exercé par le Préfet de région, constitue le contrepoids juridique indispensable à la suppression de la tutelle a priori. Les actes pris par le Président du Conseil régional ou délibérés par le Conseil régional (arrêtés, contrats, délibérations budgétaires) sont exécutoires de plein droit dès qu'ils ont été publiés et transmis formellement en préfecture. Si le Préfet estime qu'un acte régional viole une loi, un traité ou un règlement national, il ne peut pas l'annuler lui-même. Il doit former un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif (le déféré préfectoral) dans un délai de deux mois, sollicitant du juge administratif l'annulation de l'acte illégal.

Ce contrôle s'accompagne d'un encadrement financier et juridictionnel rigoureux. Les finances régionales sont soumises au contrôle budgétaire du Préfet, assisté par la Chambre régionale des

comptes (CRC). La CRC vérifie l'équilibre réel du budget, la régularité des dépenses et peut être saisie par le préfet en cas de déficit excessif ou de retard dans l'adoption du budget pour proposer des mesures de redressement que le préfet mettra en œuvre par voie de mandatement d'office. De plus, la CRC exerce un contrôle de gestion, évaluant l'efficacité et la probité de l'utilisation des deniers publics régionaux, rappelant que l'autonomie de gestion administrative concédée à l'échelon régional demeure enserrée dans les mailles constitutionnelles de l'État de droit unitaire.

CONCLUSION GÉNÉRALE

Bilan des principales idées

L'analyse de la région administrative met en exergue une institution au cœur des mutations contemporaines du droit public territorial. Oscillant harmonieusement entre sa fonction de circonscription étatique de déconcentration, sous l'autorité du Préfet de région, et sa nature de collectivité territoriale décentralisée, pilotée par le Conseil régional, la région s'est imposée comme le pivot de l'action publique moderne. En se voyant confier des compétences de planification stratégique, de développement économique et d'aménagement du territoire, elle s'affranchit des tâches d'administration quotidienne pour dessiner l'avenir des territoires, tout en restant soumise au contrôle de légalité et financier de l'État.

Enjeux contemporains

Les enjeux actuels se cristallisent autour de la recherche de la taille critique et de la clarification des compétences face au phénomène d'enchevêtrement des structures locales (le « mille-feuille administratif »). Les réformes de fusion des régions (comme la réforme de 2015 en France passée de 22 à 13 régions métropolitaines) visaient à créer des « super-régions » de taille européenne capables de rivaliser avec les *Länder* allemands ou les communautés autonomes espagnoles. Cependant, cette extension géographique pose le défi de l'éloignement des centres de décision par rapport aux citoyens et ravive les débats sur l'identité culturelle et territoriale locale.

Perspectives d'évolution

L'avenir de la région administrative s'oriente vers le renforcement du principe de différenciation territoriale et le pouvoir d'expérimentation. Les constitutions modernes s'adaptent pour permettre à des régions volontaires d'exercer des compétences que d'autres ne possèdent pas, ou d'adapter les lois nationales aux spécificités de leur territoire géographique ou économique. L'échelon régional est également appelé à devenir le gestionnaire principal de la transition écologique et des politiques d'adaptation au changement climatique. Le grand défi du droit administratif de demain sera d'accompagner cette marche vers une décentralisation asymétrique et dynamique, sans rompre l'égalité des citoyens devant le service public et en préservant l'unité indivisible de l'État souverain.